



Nr. 130 Kabinettsitzung vom 7. Dezember 1920, [16 Uhr]¹, im Reichstagsgebäude

R 43 I/1362, Bl. 20–21

Anwesend: Fehrenbach, Simons, Koch, Geßler, Scholz, Brauns, Giesberts, Groener, Hermes; StS Albert, Müller, Schroeder, Walther; General v. Feldmann; MinDir. Meissner, Heilbron; Protokoll: MinR v. Bornstedt.

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Gesetzes, betreffend den Vertrag zwischen dem deutschen Reiche und Danzig über die Regelung von Optionsfragen.
2. Entwurf eines Gesetzes, betreffend das deutsch-französische Abkommen über die Erstattung der von Elsaß-Lothringen geleisteten außerordentlichen Kriegsabgaben (Reichsratsdrucksache Nr. 302. [...])
3. Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Ein- und Ausfuhr von Kriegsgerät. [...]
4. Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abgabe von Versicherungen an Eides Statt zur Geltendmachung von Rechten und Interessen im Ausland [...]
5. Entwurf eines Gesetzes zum Schutze der Kriegsteilnehmer gegen Zwangsvollstreckungen. [...]
6. Beantwortung der englischen Note über die Abstimmung in Oberschlesien.
7. Kollektivschritt Frankreichs, Englands und Belgiens wegen der Rheinlandreden.
8. Zusammenstoß zwischen Reichsminister Dr. Hermes und Ministerpräsident Braun.
9. Sozialisierung und Reichsnotopfer.
10. Weihnachtsgratifikationen an das Personal der Kriegsgesellschaften. [...]
11. Teuerungszulagen. [...]

¹ Das Kabinettsprotokoll selbst trägt keine Zeitangabe; sie findet sich in den Inhaltsangaben zu den Kabinettsprotokollen (R 43 I/1345, Bl. 158). Zu den Inhaltsangaben der Kabinettsprotokolle s. Dok. Nr. 21, Anm. 1.

1. Entwurf eines Gesetzes, betreffend den Vertrag zwischen dem deutschen Reiche und Danzig über die Regelung von Optionsfragen.

[Das Kabinett stimmte dem Entwurf zu] ².

2. Entwurf eines Gesetzes, betreffend das deutsch-französische Abkommen über die Erstattung der von Elsaß-Lothringen geleisteten außerordentlichen Kriegsabgaben (Reichsratsdrucksache Nr. 302. [...])

3. Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Ein- und Ausfuhr von Kriegsgerät. [...]

4. Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abgabe von Versicherungen an Eides Statt zur Geltendmachung von Rechten und Interessen im Ausland [...]

5. Entwurf eines Gesetzes zum Schutze der Kriegsteilnehmer gegen Zwangsvollstreckungen. [...]

6. Beantwortung der englischen Note über die Abstimmung in Oberschlesien ³.

Reichsminister Dr. Simons teilt mit, daß bei den Verhandlungen im Auswärtigen Ausschuß des Reichstages alle Parteien darin übereinstimmen, daß der Vorschlag der Entente, die Abstimmung der heimattreuen Oberschlesier in Köln stattfinden zu lassen, abzulehnen sei. Es solle jedoch die Bereitwilligkeit erklärt werden, über die Art und Weise, wie die Abstimmung in Oberschlesien gesichert werden könne, zu verhandeln. Das Kabinett erklärt sich mit diesem Vorgehen einverstanden ⁴.

7. Kollektivschritt Frankreichs, Englands und Belgiens wegen der Rheinlandreden ⁵.

Reichsminister Dr. Simons teilt mit, daß der englische und französische Botschafter und der belgische Gesandte einen Kollektivschritt wegen der bei der Rheinlandreise von dem Herrn Reichskanzler

² Es war dies der GesEntw. zur Ausführung der Art. 105 und 106 VV. Danach konnten die Staatsbürger der freien Stadt Danzig innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten des Vertrages für die dt. Reichsangehörigkeit optieren. Siehe dazu RT-Drucks. Nr. 1270, Bd. 365; RT-Bd. 346, S. 1956 und den endgültigen Text des Gesetzes, RGBl. 1921, S. 1607 f.

³ Der § 4 der Anlage zu Art. 88 VV bestimmte, daß sowohl alle im Abstimmungsbezirk Oberschlesien ansässigen Personen als auch die dort geborenen Personen abstimmungsberechtigt sein sollten. Die Abstimmung sollte in den jeweiligen Wohn- und Geburtsgemeinden stattfinden.

Am 30.11.1920 hatte die brit. Regierung zugleich im Namen der frz. und ital. Regierung eine Note an die RReg. gerichtet, in der in Abänderung des § 4 der Anlage zu Art. 88 VV vorgeschlagen wurde, daß alle im oberschlesischen Abstimmungsbezirk geborenen, aber nicht dort ansässigen Personen ihr Stimmrecht nicht in ihren oberschlesischen Geburtsgemeinden, sondern in einem gegenwärtig von den Alliierten besetzten Gebiet, z. B. in Köln, ausüben sollten. Zweck dieser Maßnahme sollte es sein, Unruhen unter der Bevölkerung während der Abstimmung zu vermeiden. Siehe dazu Schultheß 1920, II, S. 348.

Die brit. Note war auf Grund einer Besprechung zwischen brit. und frz. Regierungsvertretern am 27.11.1920 in London zustande gekommen; zu dieser Besprechung s. DBFP, 1st Series, Vol. VIII, p. 820 f.

⁴ In ihrer Antwortnote, die am 13. 12. in London überreicht wurde, erklärte die RReg., daß sie die guten Absichten dieses Vorschlages der Alliierten gern anerkenne, daß sie jedoch der Ansicht sei, daß damit das Prinzip der Einheitlichkeit der Abstimmung nicht mehr gewährleistet sei. Die RReg. erklärte sich jedoch bereit, daß Problem der Abstimmung in Oberschlesien einer erneuten sachlichen Prüfung zu unterziehen. Zu den Einzelheiten der dt. Note s. RT-Drucks. Nr. 1125, Bd. 365. Siehe dazu weiter Dok. Nr. 146, P. 2.

⁵ Vom 14. 11. – 16.11.1920 hatten RK Fehrenbach und RAM Simons eine Reise in das Rheinland unternommen. Während dieser Reise hatten sie in Düsseldorf, Köln und Aachen Reden gehalten, in denen sie sich besonders zum Versailler Vertrag und zu einer drohenden Besetzung des Ruhrgebiets durch die Alliierten geäußert hatten. Zu den Einzelheiten der Reise und zu den dort gehaltenen Reden s. Schultheß 1920, I, S. 294–295.

und ihm gehaltenen Reden unternommen hätten. Der Inhalt der Note sei durch die Presse bekannt gegeben⁶. Das Kabinett erklärt sich damit einverstanden, daß in unserer Antwort betont werde, daß von einer Beunruhigung der Bevölkerung durch die Ministeransprachen keine Rede sein könne, das gerade Gegenteil sei der Fall. Ebenso ist das Kabinett damit einverstanden, daß eine Zusage über das zukünftige Verhalten der Reichsminister bei Rheinlandreisen abgelehnt werde⁷.

8. Zusammenstoß zwischen Reichsminister Dr. Hermes und Ministerpräsident Braun.

Reichsminister Dr. Hermes macht Mitteilung von seinem Zusammenstoß mit dem Ministerpräsidenten Braun im Reichstag⁸. Das Kabinett beschließt, beim Ministerpräsidenten Braun die disziplinarische Untersuchung gegen Staatssekretär Ramm zu beantragen⁹. Das Schreiben soll vom Reichsjustizministerium entworfen werden. Der Reichsernährungsminister Dr. Hermes wird dem Reichsminister der Justiz die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung stellen¹⁰.

9. Sozialisierung und Reichsnotopfer.

Der Herr Reichskanzler teilt mit, daß der Herr Reichspräsident eine klare Stellung des Kabinetts zur Sozialisierungsfrage¹¹ und zum Reichsnotopfer¹² wünsche. Das Kabinett spricht sich hierauf übereinstimmend dafür aus, daß die Sozialisierungsvorlage noch im Laufe des Januar vorgelegt werden solle. Es müsse jedoch zunächst abgewartet werden, ob die eingesetzte Verständigungskommission

⁶ Am 6.12.1920 hatten die Vertreter Belgiens, Englands und Frankreichs der dt. Regierung gleichlautende Noten überreicht, in denen sie gegen die Reden des RK und des RAM Verwahrung einlegten und erklärten, daß diese Reden geeignet seien, in den besetzten Gebieten Unruhe zu erregen und neue Auseinandersetzungen über den Versailler Vertrag hervorzurufen. Siehe dazu Schultheß 1920, II, S. 347; s. dazu ferner DBFP, 1st Series, Vol. X, p. 337.

⁷ In ihrer Antwortnote vom 10.12.1920 erklärte die RReg., daß ihr von einer durch die Reise des RK und des RAM hervorgerufenen Unruhe im Rheinland nichts bekannt geworden sei. Ferner stellte die dt. Regierung fest, daß sie es sich vorbehalten müsse, ob und wann sie Minister in die besetzten Gebiete entsende, und daß sie nicht in der Lage sei, im voraus Zusicherungen über die dort abzugebenden Erklärungen zu machen. Zum Wortlaut der Note s. Schultheß 1920, II, S. 347–348.

⁸ In der RT-Sitzung vom 6. 12. hatte der PrMinPräs. Braun gegenüber REM Hermes den Vorwurf erhoben, daß Hermes einen Beamten an leitender Stelle seines Ministeriums eingesetzt habe, obwohl er gewußt habe, daß dieser Beamte bestechlich sei. Weiter hatte Braun behauptet, daß in einem in diesem Zusammenhang wichtigen Schreiben, das der StS im PrLandwMin., Ramm, an Hermes gerichtet hatte, im REMin. Fälschungen vorgenommen worden seien. Hermes hatte diese Vorwürfe im RT sofort zurückgewiesen. Zu den Einzelheiten s. RT-Bd. 346, S. 1484 ff.

⁹ Von einigen Seiten war behauptet worden, StS Ramm habe diesen Bestechungsfall bewußt herbeigeführt.

In dem Disziplinarverfahren gegen StS Ramm sollte daher geklärt werden, ob Ramm den Versuch einer Bestechung eines Beamten betrieben oder zumindest geduldet habe (Der StSRkei an den RJM am 25.12.1920, R 43 I/931, Bl. 71).

¹⁰ Nach der Prüfung der Unterlagen teilte der RJM mit, daß er gegen das Gesuch an den PrMinPräs., ein Disziplinarverfahren gegen StS Ramm einzuleiten, erhebliche Bedenken habe. Wenn die Pr. Regierung einem solchen Gesuch überhaupt stattgeben würde, würde ein solches Verfahren wahrscheinlich ein negatives Ergebnis haben (Der RK an den REM am 12.1.1921, R 43 I/931, Bl. 72). Der REM verzichtete daraufhin seinerseits auf die Ausführung des Kabinettsbeschlusses (Der REM an den RK am 23.1.1921, R 43 I/931, Bl. 74).

Unabhängig davon hatte die Fraktion der USPD (Rechte) (Aderhold und Gen.) am 2.12.1920 einen Antrag im RT eingebracht, in dem zur Prüfung der Vorwürfe gegen REM Hermes die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses gefordert wurde (RT-Drucks. Nr. 1033, Bd. 365). Dieser Antrag wurde am 15.12.1920 im RT angenommen (RT-Bd. 346, S. 1668).

In dem Bericht des Ausschusses, der am 15.11.1922 veröffentlicht wurde, wurde der REM gegen einzelne Gegenstimmen von Ausschußmitgliedern von allen Vorwürfen freigesprochen (RT-Drucks. Nr. 5485, Bd. 376).

¹¹ In der Frage der Sozialisierung des Kohlenbergbaues war es bisher noch nicht zu einer einhelligen Stellungnahme des Kabinetts gekommen. Vgl. dazu Dok. Nr. 42, P. 7, Dok. Nr. 43, P. 1 und Dok. Nr. 73, P. 2.

¹² Obwohl die Regierungsparteien dem GesEntw. über das Reichsnotopfer in der Kabinettsitzung vom 3. 11. grundsätzlich zugestimmt hatten (s. Dok. Nr. 103), hatte es bei den anschließenden Beratungen des GesEntw. im Steuerausschuß des RT neue Schwierigkeiten gegeben. Während hier allein das Zentrum den GesEntw. unterstützt hatte, hatten DDP und DVP neue Vorbehalte angemeldet. Siehe dazu auch Dok. Nr. 125, Anm. 2.

zu einem befriedigenden Ergebnis gelangt¹³. Ebenso stellt sich das Kabinett einmütig auf den Boden der Regierungsvorlage über das Reichsnotopfer¹⁴.

10. Weihnachtsgratifikationen an das Personal der Kriegsgesellschaften. [...]

11. Teuerungszulagen. [...]

¹³ Zur Verständigungskommission, offiziell Verständigungsausschuß genannt, vgl. Dok. Nr. 112, Anm. 5. Die im Verständigungsausschuß erstellten Gutachten waren inzwischen dem Unterausschuß vorgelegt worden, doch hatte keine Einigung über die Gutachten erzielt werden können. So waren die beiden Gutachten am 12. 11. an den Verständigungsausschuß zurückverwiesen worden, der jetzt auf 14 Mitglieder verstärkt wurde. Die Beratungen dieses erweiterten Verständigungsausschusses dauerten zur Zeit der Kabinettsitzung noch an (Hauschild, Der vorl. Reichswirtschaftsrat 1920–1926, Berlin 1926, S. 247).

¹⁴ Bei der Abstimmung über den Art. I des GesEntw. über das Reichsnotopfer (RT-Drucks. Nr. 876, Bd. 364) am Vormittag des 17. 12. im Steuerausschuß des RT wurde dieser Artikel zwar angenommen, doch stimmte die DVP bei dieser Gelegenheit erneut gegen die Regierungsvorlage, während die DDP sich der Stimme enthielt. Daraufhin kam es zu einer Regierungskrise, in deren Verlauf der RFM mit seinem Rücktritt drohte, wenn eine der Regierungsparteien im Plenum wieder gegen die Vorlage stimmen würde (Vorwärts, Nr. 618 v. 18.12.1920). Die Krise wurde beigelegt, als am Nachmittag des 17. 12. die RT-Fraktion der DVP beschloß, dem Art. I des GesEntw. zuzustimmen, wenn die Regierungsvorlage in einigen Bestimmungen gemildert würde (Abg. Becker auf der Sitzung des geschäftsführenden Ausschusses der DVP am 17. 12., R 45 II/54, Bl. 517–521). Noch am gleichen Tage brachten die Regierungsparteien auf dem Wege des Initiativantrages einen neuen GesEntw. über die beschleunigte Erhebung des Reichsnotopfers ein, in dem nun gewisse Erleichterungen bei der Einziehung des Reichsnotopfers vorgesehen waren (RT-Drucks. Nr. 1224, Bd. 365). Dieser GesEntw. wurde dann mit geringfügigen Änderungen im RT angenommen. Siehe dazu RT-Drucks. Nr. 1258, Bd. 365 und RT-Bd. 346, S. 1884. Zum endgültigen Text des Gesetzes s. RGL. 1920, S. 2114 f.

Zitierhinweis

Nr. 130 Kabinettsitzung vom 7. Dezember 1920, [16 Uhr], im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Fehrenbach, bearb. von Peter Wulf, 1972, S. 333–336 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/feh-D130>